

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3765/2532

ร้านสหกรณ์ ขอนแก่น จำกัด
นาง รำไพ พิกุล ประเสริฐ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118 วรรคสอง, มาตรา 386, มาตรา 387, มาตรา 391, มาตรา 544,
มาตรา 545

ป.วิ.พ. มาตรา 55

เมื่อจำเลยประพฤติหรือปฏิบัติผิดสัญญาอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ยอมฟ้องจำเลยโดยอาศัยมูลเหตุตามสัญญาที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าสัญญาเช่าอาคารพิพาทที่โจทก์ทำไว้กับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของอาคารพิพาทจะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ โจทก์ยอมมีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55 และเมื่อสัญญาเช่าช่วงครบกำหนด โจทก์ได้บอกเลิกการเช่าช่วงโดยชอบแล้ว จำเลยจึงไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะอยู่ในอาคารพิพาทได้ต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จ้างจำเลยเป็นผู้จัดการร้านค้าของโจทก์และให้จำเลยอาศัยอยู่ในร้านด้วย ต่อมาโจทก์เลิกจ้างจำเลย จำเลยไม่ยอมออกจากร้านของโจทก์ จึงขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากอาคารพิพาทของโจทก์ จำเลยให้การว่าสัญญาเช่าอาคารพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยเป็นนิติกรรมอำพราง คือสัญญาจ้างผู้จัดการ

อำนาจสัญญาเช่าช่วง โจทก์ก็ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยและบริวารออกไปจากอาคารพิพาท และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,800 บาท จนกว่าจะออกจากอาคารพิพาท จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยยกเหตุเรื่องอำนาจฟ้องขึ้นต่อสู้ 2 ประการ คือ โจทก์ไม่ได้นำสืบให้สมอันปราศจากสงสัยว่า การมอบอำนาจได้กระทำไปโดยชอบ ด้วยกฎหมายจริงหรือไม่ประการหนึ่ง และโจทก์ฟ้องคดีหลังจากสิ้นสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับกระทรวงการคลังแล้วประการหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องการมอบอำนาจนั้น โจทก์มีนายจรรยา รัตนศิริพรหม ประธานกรรมการโจทก์เบิกความว่า คณะกรรมการของโจทก์ได้มีมติให้พยานดำเนินการฟ้องคดีนี้แทน ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.4 ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวมีข้อความว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายจรรยา รัตนศิริพรหม กับนายวิรัช วัฒนกุลหรือกับนายบุญทา สุนทรไชยา ฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ซึ่งปรากฏตามใบแต่งตั้งทนายความว่าบุคคลทั้งสามได้ลงลายมือชื่อแต่งตั้งทนายความ ฝ่ายจำเลยไม่ได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงน่าเชื่อตามที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้นายจรรยา รัตนศิริพรหม กับนายวิรัช วัฒนกุล หรือกับนายบุญทา สุนทรไชยา ฟ้องคดีแทนโดยชอบแล้ว ส่วนเรื่องที่โจทก์ฟ้องคดีหลังจากสัญญาเช่าอาคารพิพาทระหว่างโจทก์กับกระทรวงการคลังสิ้นสุดแล้วนั้น เห็นว่าโจทก์ฟ้องจำเลยโดยอาศัยมูลเหตุตามสัญญาที่จำเลยทำไว้กับโจทก์เมื่อจำเลยประพฤติหรือปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าวประการใด อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลย ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าสัญญาเช่าอาคารพิพาทที่โจทก์ทำไว้กับกระทรวงการคลังจะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ส่วนฎีกาของจำเลยที่ได้เถียงว่า สัญญาจ้างผู้จัดการตามเอกสารหมายเลข จ.3 หรือ จ.2 เป็นนิติกรรมอำพรางการให้เช่าช่วงอาคารพิพาทนั้น ถึงแม้จะฟังได้ว่าเป็นความจริง แต่ตามสัญญาจ้างผู้จัดการดังกล่าวได้ว่า

จ้างมีกำหนด 5 ปี ซึ่งครบกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2524 จึงจะต้องถือว่า โจทก์จำเลยตกลงกันให้การเช่าช่วงอาคารพิพาทมีกำหนดเวลาและสิ้นสุดลงตามวัน เดือนปีดังกล่าวด้วย และคู่ความรับกันว่าเมื่อสัญญาจ้างผู้จัดการสิ้นสุดลงแล้ว โจทก์ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2525 บอกเลิกจ้างจำเลย และต่อมาโจทก์ได้มี หนังสือฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2525 ไปถึงจำเลย ยืนยันไม่ต่ออายุสัญญาให้ จำเลยกับเร่ร่อนให้จำเลยและครอบครัวพร้อมบริวารออกไปจากอาคารพิพาทตาม เอกสารหมายเลข 45 หรือ จ.8 จึงต้องแปลว่าเมื่อสัญญาเช่าช่วงครบกำหนดแล้ว โจทก์ ได้บอกเลิกการเช่าช่วงโดยชอบแล้วเช่นเดียวกันดังนั้น จำเลยจึงไม่มีเหตุตาม กฎหมายที่จะอยู่ในอาคารพิพาทได้ต่อไปส่วนประเด็นค่าเสียหายที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย เพราะสัญญาเช่าอาคารพิพาทระหว่างโจทก์ กับกระทรวงการคลังได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2525 สิทธิในการใช้ ประโยชน์ในอาคารพิพาทย่อมหมดสิ้นลงตามอายุสัญญาเช่านั้น ปราบกฏว่าปัญหานี้ จำเลยมิได้ยกเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การจึงไม่เป็นข้อที่ไต่ถามขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล ชั้นต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีชอบแล้ว ฎีกา ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ